

1520967-75.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... mundo do crime, pois, ostenta condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 104 e 105), o que só reforça a certeza do elemento subjetivo do tipo penal da receptação.

As escusas de Thiago, vale repetir, não encontraram respaldo na prova coligida. Os documentos anexados aos autos pela d. Defensora Pública não cuidaram de fornecer álibi ao recebimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1520967-75.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520967-75.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 1088/19/106 -

73º D.P. JACANA, 2170336/2019 - 73º D.P. JACANA, 5729488 - 73º D.P. JACANA,

1088/19/106 - 73º D.P. JACANA, 2170336 - 73º D.P. JACANA, 2170336 - 73º D.P.

JACANA, 1088/19/106 - 73º D.P. JACANA, 2170336 - 73º D.P. JACANA, 1088/19/106 - 73º

D.P. JACANA, 2170336 - 73º D.P. JACANA, 1088/19/106 - 73º D.P. JACANA, 2170336 -

73º D.P. JACANA, 1088/19/106 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DE OLIVEIRA VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

THIAGO DE OLIVEIRA VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal porque, no dia 15 de maio de 2019, recebeu, em proveito próprio ou alheio, a quantia de R\$ 1.000,00 pertencente à vítima Maria Onici da Conceição Vila Marin, coisa que sabia ser produto de crime/estelionato (fls. 52/54).

Recebida a denúncia (fls. 55), foi o réu citado (fls. 87). Apresentou resposta à acusação (fls. 91). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 93), procedeu-se à instrução criminal, com a inquirição da vítima, de uma testemunha arrolada na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa por restritivas e o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 02 e 03), comprovante da transação bancária realizada pela vítima do crime antecedente (fls. 05 e 06), documentos encaminhados pelo Banco Bradesco (fls. 29 e 30), e extrato bancário do acusado, registrando duas transferências oriundas da conta da ofendida, cada qual no valor de R\$500,00 (documentos sigilosos de fls. retro).

Na fase policial, o réu negou a prática do crime. Era proprietário de uma tabacaria e o valor creditado em sua conta poderia se referir ao pagamento de encomendas realizadas por seus clientes, justificou-se (fls. 46).

Em juízo, Thiago voltou a afirmar que, ao tempo do fato, possuía uma tabacaria. Suas vendas eram realizadas em espécie ou por transferência bancária. O verdadeiro golpista gastou o dinheiro em seu estabelecimento e realizou o depósito do pagamento na sua conta bancária. Disse acreditar tenha sido referente à venda de três garrafas de uísque, algumas caixas de "essência" e carvão para narguilé. Argumentou ainda que era comum a realização do saque da conta na sequência da venda, para reposição de estoque.

A vítima Maria Onici da Conceição Vila Marin revelou ter efetuado depósito de R\$ 1.000,00 em uma conta bancária, acreditando que o fazia em favor de seu irmão, a pedido de sua mãe, porque ele supostamente envolvido em um acidente. Não sabia que se tratava de golpe. Realizou dois depósitos de R\$ 500,00 na conta de um estelionatário, declarou a ofendida.

A genitora da vítima, Francisca Torres da Conceição, discorreu sobre o falso telefonema que recebeu. Um estelionatário, passando-se por seu filho, disse ter se envolvido em um acidente de carro e pediu o depósito de dinheiro em uma conta bancária. Então acionou sua filha e ela acabou realizando o depósito solicitado, de R\$ 1.000,00.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

A procedência ilícita dos valores auferidos pelo acusado está bem demonstrada pelas declarações prestadas pelas vítimas do crime antecedente, além da documentação anexada aos autos do inquérito policial, em especial o extrato bancário de Thiago de Oliveira.

E ele não negou tenha sido o destinatário dos dois depósitos realizados pela filha

da ofendida.

Em seu favor apresentou justificativa desarrazoada, sobre venda de três garrafas de uísque em tabacaria que possuía ao tempo dos fatos. O verdadeiro culpado seria o cliente que efetuou o depósito, alegou Thiago.

Sem razão, contudo. Os valores objeto do crime de estelionato aplicado contra Maria e Francisca, dois depósitos bancários, cada qual de R\$ 500,00, foram efetuados na conta indicada pelo estelionatário, ou seja, na conta corrente do acusado. E os extratos bancários dessa conta (peças sigilosas de fls. 2 e 3) bem revelam que os saques se deram em ato contínuo aos depósitos. Ou seja, evidente que o réu sabia que em sua conta foram lançados valores produtos de crime, tanto que logo os sacou, de forma a impedir qualquer bloqueio bancário ou correr o risco de ter que restituí-los. A transação, nada obstante, ficou registrada pela instituição financeira.

Destarte, não há dúvida sobre a autoria do crime de receptação.

Registra-se, por fim, que o réu não é neófito no mundo do crime, pois, ostenta condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 104 e 105), o que só reforça a certeza do elemento subjetivo do tipo penal da receptação.

As escusas de Thiago, vale repetir, não encontraram respaldo na prova coligida. Os documentos anexados aos autos pela d. Defensora Pública não cuidaram de fornecer álibi ao recebimento e subsequente saque dos valores produto de crime, fato objetivo apurado.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se sua pena-base no mínimo legal, de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que Thiago é reincidente (condenação da 6ª Vara Criminal de Guarulhos -SP, autos nº 21872/2009 - fls. 104/110). Cumpre, assim, acrescer as penas de mais 1/6, para 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

O regime prisional é o semiaberto, consoante o disposto pela Súmula 269 do STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Pelo mesmo motivo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal).

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar THIAGO DE OLIVEIRA VIEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal às penas de 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime semiaberto.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA